교원창업규정

제정일 : 2019.03.01.
개정일 : 2026.03.04.

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 연성대학교(이하 "본 대학"이라 한다) 교원의 창업에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "교원창업"이라 함은 대학 소속 교원이 단독 또는 공동으로 연구개발한 성과 및 보유기술을 활용하여 벤처기업육성에 관한 특별조치법 또는 중소기업인력지원 특별법에서 규정하고 있는 벤처기업 또는 중소기업을 교내.외에서 창업하여 대표자나 임직원으로 참여하는 것을 말한다.<개정 2026.03.04.>
2. 창업을 신청할 수 있는 교원은 산학전담전임교원으로 한다.<개정 2026.03.04.>
3. "겸직"이라 함은 교원이 교수로서의 직무를 수행하면서 창업기업의 대표나 임원을 겸하는 것을 말한다.
4. <삭제 2026.03.04.>
5. <삭제 2026.03.04.>

제3조(주무부서) 산학협력단에서 교원 창업과 관련한 제반 행정사무를 담당한다.
<개정 2024.08.21.>

제4조(운영위원회) ① 교원 창업에 관한 주요 사항은 산학협력단운영위원회(이하 "위원회"라 한다)에서 결정한다.<개정 2024.09.20.>

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 교원창업과 관련한 대학의 기본 방침 및 규정 개정에 관한 사항
2. 교원창업의 승인 및 취소에 관한 사항
3. 창업지원의 결정 및 환수에 관한 사항
4. 기타 교원 창업과 관련하여 위원장이 부의하는 사항

③ 위원회의 조직과 운영 등에 관한 세부사항은 '산학협력단운영위원회'규정을 따른다.<개정 2024.09.20.>

제 2 장 창업 신청 및 승인

제5조(신청자격) 창업을 신청할 수 있는 자는 본 대학에서 3년 이상 근속한 조교수 이상의 산학전담전임교원으로 하며, 근속기간이 3년 미만이나 창업 시 본 대학에 기여하는 바가 클 것으로 인정되는 경우에 한한다.<개정 2026.03.04.>

제6조(창업신청) 1. 창업을 하고자 하는 교원은 필요한 서류를 산학협력단에 제출하여야 한다.

2. 교원창업 신청에 필요한 창업신청서, 사업계획서, 겸직·휴직 신청서, 소속 학과의 창업 동의서 및 기타 참고 자료 등에 관한 신청 절차, 제출 서류 및 방법 등 세부 사항은 지침으로 정하며, 이에 따른다.<개정 2026.03.04.>

제7조(창업심사) ① 위원회는 다음 각호를 기준으로 심사를 진행한다.

1. 사업계획의 타당성 및 사업성 여부
2. 창업 활동이 교육 또는 연구 활동 등 대학 운영상 지장을 초래하는지의 여부
3. 국가적, 사회적 이익에 부합되는지 여부
4. 기타 창업 전반에 관한 사항

② 위원회는 심사 결과를 총장에게 보고하여야 한다.

③ 산학협력단장은 위원회의 심사 후 15일 이내에 창업 승인 여부를 창업 신청 교원에게 문서로 통보하여야 한다. <개정 2024.09.20.>

제8조(협약체결) 창업교원은 창업승인일로부터 3개월 이내에 산학협력단장과 협약을 체결하여야 하며, 협약에 포함될 창업 대상 기술의 실시권 부여 조건, 기술료, 창업 활동에 필요한 대학의 지원 내역, 대학 지원에 대한 보상 방법 및 기타 상호 필요하다고 인정되는 사항에 관한 세부 내용은 지침으로 정하며, 이에 따른다.<개정 2026.03.04.>

제9조(기업설립 등) ① 창업교원은 창업승인일로부터 6개월 이내에 관할세무서에 사업자등록을 완료하여야 한다.

② 창업교원은 사업자등록증을 교부받는 즉시 그 내용을 산학협력단에 통보하여야 한다. <개정 2024.09.20.>

제10조(창업승인 취소) ① 산학협력단장은 창업교원이 창업기간 중에 다음 각 호에 해당될 경우 위원회의 심의를 거쳐 창업승인을 취소할 수 있다.<개정 2024.09.20.>

1. 창업 승인일로부터 후 6개월 이내에 창업을 하지 않는 경우
2. 위원회 또는 산학협력단에 제출한 서류 등에서 허위사실이 발견된 경우 <개정 2024.09.20.>
3. 협약사항을 이행하지 않거나, 승인된 사업계획과는 현저히 다르게 기업을 운영하는 경우
4. 창업교원의 책임과 의무를 이행하지 않을 경우

5. 제8조에 따른 기술실시계약이 체결되지 않은 경우
6. 대학의 규정을 위반하거나, 교원창업 활동이 교육과 연구수행에 현저히 부정적인 영향을 미치는 경우
7. 부적절한 기업 활동으로 대학의 이미지에 부정적인 영향을 미치는 경우
8. 창업교원이 스스로 승인취소를 요청한 경우
9. 기타 총장이 창업승인, 겸직허가를 취소함이 상당하다고 판단하는 경우

② 승인이 취소된 창업교원은 창업기업 운영과 관련된 일체의 활동 중지 및 사업장 폐쇄 등의 필요한 조치를 취하고, 취소를 통보받은 날부터 3개월 이내에 그 결과를 산학협력단장에게 보고하여야 한다. <개정 2024.09.20.>

③ 창업승인이 취소된 경우에는 창업 대상 기술의 실시권 부여 결정 및 교원의 겸·휴직에 대한 승인이 취소된 것으로 본다.<개정 2026.03.04.>

제 3 장 창업 지원

제11조(경영 지원) 창업기업의 경영활동을 지원하기 위해 대학은 대학에서 보유하고 있는 자원을 활용하여 회계, 마케팅 및 법률 분야에 대한 지원을 할 수 있다.

제12조(시설물 사용) ① 창업교원이 창업활동과 관련하여 대학 시설물의 사용을 요청할 경우 관련부서와의 협의를 거쳐 사용을 승인할 수 있다.

② 시설물 사용에 따른 사용료에 관한 산정 및 징수는 별도로 정하는 바에 따른다. 단, 창업 교원이 창업보육센터에 입주할 경우, 제반 비용 및 관련 절차는 창업보육센터 관련규정에 따른다.

③ 창업교원은 대학의 시설물을 사용함에 있어 이를 제3자에게 대여 또는 양도할 수 없다.

④ 창업교원 및 그의 임직원이 고의 또는 과실로 인하여 대학의 시설물에 인적, 물적 손해를 입힌 경우에는 그 손해를 배상하여야 한다.

⑤ 대학은 창업교원에게 대학의 시설물을 사용하는 동안 발생할 수 있는 재해에 대비하여 보험에 가입하게 할 수 있다.

제 4 장 창업교원의 의무

제13조(변동사항 신고) ① 창업기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경사유가

발생한 날로부터 20일 이내에 산학협력단에 관련서류를 첨부하여 변경신고서를 제출해야 한다.<개정 2024.09.20.>

1. 상호 또는 대표자 변경
2. 승인받은 신청서상의 주요사업 내용 변경
3. 법인 전환
4. 사업자등록사항의 변경

② 창업교원은 매 회계연도 결산시점으로부터 30일 이내에 당해 기업의 결산보고서를 산학협력단에 제출하여야 한다. <개정 2024.09.20.>

제14조(창업 겸·휴직)<개정 2026.03.04.> ① 창업교원은 창업기업 운영을 위하여 대학의 교원인사 담당 부서를 통해 총장의 허가를 받아 창업겸직 또는 창업휴직을 하여야 한다.

② 창업교원의 창업겸.휴직 기간은 3년을 원칙으로 한다.

③ 창업겸.휴직 기간을 연장하고자 할 경우에는 허가기간 종료 1개월 전에 창업겸.휴직 기간의 연장을 신청하여 총장의 허가를 받아야 한다.

제15조(창업교원의 책임과 의무) 창업교원은 다음 각호의 책임과 의무를 가진다.

1. 창업교원은 창업기업을 운영함에 있어 대학의 이미지에 부정적인 영향을 끼치지 않도록 주의하여야 한다.
2. 창업교원은 창업활동에 따른 소속 학과의 업무공백이 최소화될 수 있도록 노력하여야 한다.
3. 창업교원은 산학협력단으로부터 창업기업 관련 자료의 제출을 요구받을 경우 이에 응하여야 한다. <개정 2024.09.20.>
4. 창업교원은 기업활동을 위해 필요로 하는 학생 인력에 대해서는 노동관계법에서 정한 기준을 준수하여야 하며, 창업기업의 부적절한 운영으로 인해 제3자 또는 제3기업과의 민.형사상의 분쟁이 발생할 경우, 창업교원은 분쟁 해결에 대한 책임 의무를 진다.
5. 창업교원은 학생 채용, 대학자원 사용, 산학과제 수주, 평가·지도 등에서 이해충돌이 발생하지 않도록 하며, 필요 시 위원회에 회피/배제/수용에 관한 사전 신고/심의를 거친다.<신설 2026.03.04.>
6. 창업교원은 교원으로서의 교육·연구 및 학생지도에 관한 본연의 직무를 성실히 수행하여야 한다.<신설 2026.03.04.>
7. 창업교원은 창업기업의 이해관계가 학생 평가, 학점 부여, 연구 수행, 인사 및 자원 배분 등에 부당하게 영향을 미치지 않도록 해야 한다.<신설 2026.03.04.>
8. 창업교원은 학생이 창업기업에 참여하는 경우, 학점 취득과 근로 관계를 명확히 구분하고 학생의 학습권을 침해하지 아니하여야 한다.<신설 2026.03.04.>

9. 창업교원은 대학의 명칭, 시설, 장비, 인력 및 지식재산을 사용하는 경우, 사전 승인 및 협약에서 정한 범위를 준수 해야 한다.<신설 2026.03.04.>

10. 창업교원은 창업기업의 운영 현황 및 성과에 대하여 대학의 요구가 있는 경우 성실히 보고하고 점검에 협조해야 한다.<신설 2026.03.04.>

제16조(재정적 기여) ①창업교원은 창업기업의 주식이나 일정 금액의 현금을 출연함으로써 본대학 산학협력단에 재정적 기여를 하여야 한다.

② 제1항에 따른 출연 방법, 출연 시기, 출연 금액 등과 관련한 구체적인 사항은 협약서에 따로 정한다.

③ 창업교원은 매년 결산 후 일정 금액을 연성대학교의 발전기금으로 기부하여야 하며, 이에 대하여는 지침으로 정한다. <신설 2026.03.04.>

제 5 장 기 타

제17조(지식재산권의 귀속 및 사용) ① 교원창업 과정에서 창출된 특허, 실용신안, 디자인, 저작권 등 지식재산권의 귀속은 해당 지식재산의 창출에 대한 대학의 기여 여부에 따라 협약으로 정한다.<개정 2026.03.04.>

② 대학의 연구비, 시설, 장비, 인력 또는 학생이 참여하여 창출된 지식재산권은 원칙적으로 대학에 귀속되거나 대학과 창업기업의 공동 소유로 할 수 있다. <신설 2026.03.04.>

③ 제2항의 경우에도 창업기업은 해당 지식재산에 대하여 사업화를 위한 실시권을 가질 수 있으며, 그 조건은 협약으로 정한다.<신설 2026.03.04.>

④ 교원 개인의 창의적 활동에 의해 창출된 지식재산권이라 하더라도, 대학은 교육·연구 목적의 무상실시권을 가질 수 있다.<신설 2026.03.04.>

제18조(비밀유지) 창업교원은 창업 대상 기술과 창업기업 활동으로 취득한 기술정보 및 노하우에 대한 비밀을 준수하여야 하며, 창업이 끝난 후에도 비밀을 유지하여야 한다.

제19조(기타사항) 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 위원회를 거쳐 산학협력단장이 따로 정한다.<개정 2024.09.20.>

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2019년 3월 1일부터 시행한다.

② (경과조치) 이 규정 이전에 처리된 업무는 이 규정에 의하여 처리한 것으로 본다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2024년 9월 20일부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2026년 3월 4일부터 시행한다.